

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1070/2532

นางอ่อง กุบกระโทก (เขตกระโทก	โจทก์
นางหมิต กุบกระโทก กับพวก	จำเลย
นางหมิต กุบกระโทก ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
นางสาวฉาว กุบกระโทก ที่ 2 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีเหตุผลพอที่ศาลฎีกาจะพิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ได้ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 60)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองไปถอนคำคัดค้านการรับมรดกที่พิพาทของโจทก์ ณ สำนักงานที่ดินอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมา หากจำเลยไม่ไป ให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย 8,000 บาทแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 56,57)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องให้จำเลยทั้งสองไปถอนคำคัดค้านการรับมรดกที่พิพาทของโจทก์ แจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ทราบแต่เรื่องค่าเสียหายถ้าจำเลยทั้งสองหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนค่าเสียหาย

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในเรื่องให้จำเลยทั้งสองไปถอนคำคัดค้านการรับมรดกที่พิพาทของโจทก์ แจ้งคำสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบแต่เรื่องค่าเสียหายถ้าจำเลยทั้งสองหรือคนใดคนหนึ่งหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้องในส่วนค่าเสียหาย

(ประมาณ ชันชื้อ-มาโนช เพียรสนอง-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>